

بحث في إثبات حرمة الوشم

A Study on Establishing the Prohibition of Tattooing

تأليف: المُحقّق الكربلائي السيد علي القصير

Author : The Karbala'i Researcher
Sayed Ali Alqaseer



ترجمة: السيد محمد القصير

Translated by: Sayed Mohammed Alqaseer

بِبَلُومَانِيَا

بحث في إثبات حرمة الوشم

A Study on Establishing the Prohibition of Tattooing

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخ مادته بطريقة الاسترجاع، أو نقله على أي نحو
بطريقة إلكترونية أو بالتصوير أو ترجمته إلى أية لغة أخرى دون الحصول على موافقة الناشر والمؤلف مقدماً.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Bibliomania Ltd.



❖ الكتاب: بحث في إثبات حرمة الوشم

❖ المؤلف: علي القصير (Ali Alqaseer)

❖ الطبعة الأولى 1448 هـ - 2026 م - القاهرة

❖ الناشر: ببليومانيا للنشر والتوزيع - مصر

❖ رقم الإيداع: 2045 / 2026

❖ الترخيم الدولي ISBN: 9789779948520

❖ مدير عام: جمال سليمان - مدير تنفيذي: محمد جلال

❖ العنوان: عنوان (1): 15 شارع السباق - مول الميريلاند - مصر الجديدة

عنوان (2): 29 شارع الكمال - الأهرام - القاهرة

❖ تليفاكس: 002026337855 - 002026064518

❖ مخصص: 00201208868826 - 00201030504636 - 00201210826415

❖ صفحة الدار على موقع فيسبوك: <https://www.facebook.com/bibliomania.org/>

❖ الموقع الإلكتروني: www.bibliomaniapublishing.com

كل ما ورد في هذا الكتاب من أخبار وأحداث وآراء يعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي الناشر، ودون أدنى مسؤولية على دار
ببليومانيا للنشر والتوزيع



ببليومانيا للنشر والتوزيع
BIBLIOMANIA PUBLISHINGS

15 شارع السباق «مول الميريلاند» - هليوبوليس - القاهرة
00201030504636 - 00201210826415 - 00201201001153
00201208868826 - 0021274985232 - 002 2 633 7855



bibliomania.org

www.bibliomaniapublishing.com

@ /bibliomania.org

جميع الحقوق محفوظة

بحث في إثبات حرمة الوشم

A Study on Establishing the Prohibition of Tattooing

تأليف

Author

علي القصير

Ali Alqaseer

ترجمة

السيد محمد القصير

Translated by
Sayed Mohammed Alqaseer

بِبَلَوْمَانِيَا.



بِبْلُومَانِيَا



www.bibliomaniapublishing.com

2026

جميع الحقوق محفوظة ©

بحث في إثبات حرمة الوشم

A Study on Establishing the Prohibition of Tattooing

تأليف
المُحَقِّق الكربلائي
السيد علي القصير

Author
The Karbala'i Researcher
Sayed Ali Alqaseer

ترجمة
السيد محمد القصير

Translated by
Sayed Mohammed Alqaseer

إهداء
Dedication

إلى طلاب الحكمة والعلم

To the seekers of wisdom and knowledge,

إلى كل مُسلمٍ يَرعى تكليفه

To every Muslim who fulfils their duty,

إلى كل تَقِيٍّ يَخْشى معصية الله

To every pious person who fears disobeying Allah,

إلى كل طالبٍ رضا الله عز وجل

To every seeker of the pleasure of Allah, the Almighty,

إلى الإنسان الواعي المُتورع

To the conscientious and God-fearing human being,

إلى كل ساعٍ لتَهذيب نفسه

To everyone striving to purify their soul,

أهدي كتابي هذا

I dedicate this book.

علي القصير

Ali Alqaseer

مقدمة

Introduction

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على
محمد وآل محمد.

In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Compassionate.

Praise be to Allah, Lord of the worlds. O Allah, send blessings upon Muhammad and the family of Muhammad.

أما بعد...

To proceed...

أبدع القدوس المُتعالى فى خلقنا

The Holy and Exalted One perfected His creation of us,

وأرسل لنا أنبياء ورسلا يعلموننا الحياة

and sent prophets and messengers to teach us
about life,

حتى انتهى الأمر إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم

until the matter reached His beloved Muhammad
(peace be upon him and his family),

فجعله خاتم الأنبياء

so He made him the Seal of the Prophets,

وأنزل عليه كتابا جامعا لكل العلوم

and revealed to him a book that encompasses all
knowledge,

وفيه تبيانٌ لكل شيء

and in which there is an explanation of everything,

وهو: القرآن الكريم

and it is the Noble Qur'an.

وأمرنا الله عز وجل في كتابه:

Allah, the Almighty, commanded us in His Book:

أن نعمل بأوامر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وننتهي عما نهانا
عنه.

to act according to the commands of His Prophet
(peace be upon him and his family) and to refrain
from what he prohibited us from.

بعد قرون من الأزمنة والدهور

After centuries of ages and eras,

تداخلت آراء بعض الرجال مع الأحكام

the opinions of some men became mixed with the
rulings,

فالتبست على العامة أعمالها

Thus, the common people became confused, no
longer knowing what is right and what is wrong in
their actions,

واختلفت في أحكامهم الكلمة

and disagreement arose regarding their rulings,

وتباينت بين فقهاء كل مجموعة اتجاهاتهم العقائدية، وقواعدهم التي يستنبطون منها الأحكام على ضوء مصادر التشريع الثابتة، وهي:

and the theological approaches of the jurists of each group differed, as did their principles from which they derived rulings in light of the established sources of legislation, which are:

القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة

the Noble Qur'an and the honoured Prophetic tradition (Sunnah),

التي يلزم على كل مسلم، الرجوع للكتاب، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

to which every Muslim must refer, returning to the Book and to the sayings of the Prophet (peace be upon him and his family).

موضوع الوشم، أحد المواضيع التي دخلت في دائرة الخلاف.

The subject of tattooing is one of the subjects that has become a matter of disagreement.

من أجل ذلك عزمتم على نضد سطور ترتكز على البرهان

For this reason, I resolved to compose these lines, basing them upon proof,

مع استصحاب الأصل الصحيح الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

while adhering to the authentic narration transmitted from the Prophet (peace be upon him and his family).

تتضمن تبیین الحق، ودحض الباطل

It includes clarifying the truth, refuting falsehood,

وتعريف المسلم بحرمة الوشم

and informing the Muslim of the prohibition of tattooing,

الثابتة بواسطة القرآن الكريم، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم، وأقوال العلماء وشهاداتهم.

which is established through the Noble Qur'an, the sayings of the Prophet (peace be upon him and his

family), the narrations of the Household of Prophethood (peace and blessings be upon them) and the statements and testimonies of scholars.

مع رعاية الاختصار والإيجاز، وتوثيق النصوص، وتبيين المعاني.

While observing brevity and conciseness, documenting the texts, and clarifying the meanings.

إن أمانة العلم كبيرة

The trust of knowledge is great,

ويجب على أهل العلم، العمل بالعلم، ونشره

and it is incumbent upon the people of knowledge to act upon knowledge and spread it,

لأن زكاة العلم نشره

because the zakāt of knowledge is through spreading it.

والحمد لله أولا وآخرا.

And praise be to Allah, at the beginning and at the end.

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
سورة هود: الآية 88.

“And my success is only through Allah. Upon Him I rely, and to Him I turn in repentance.”

Surah Hud: verse 88.

علي القصير
Ali Alqaseer

The Exalted ones
www.AliAlqaseer.com

بحث في إثبات حرمة الوشم A Study on Establishing the Prohibition of Tattooing

بسم الله والحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد

In the name of Allah, and all praise belongs to Him. O Allah, send Your blessings upon Muhammad and the family of Muhammad.

قال الله القدوس في كتابه العزيز:

Allah, the Most Holy, said in His Noble Book:

(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

سورة الحشر: الآية 7.

“Whatever the Messenger gives you, take it, and whatever he forbids you from, refrain from it.”

Surah al Hashr: verse 7.

تفسير هذه الآية على نحو الاختصار والإيجاز وجهان.

The interpretation of this verse, in brief, has two aspects.

الوجه الأول لتفسير الآية، هو:

The first aspect of interpreting the verse is:

إن الله عز وجل فوض أمر الدين كله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

That Allah, the Almighty, entrusted the entire matter of religion to His Prophet Muhammad (peace be upon him and his family).

الدليل عليه:

The evidence for this:

من الحديث الصحيح، عن الثقة، محمد بن يعقوب الكليني، المتوفى 329 هجرية، في الأصول، من كتابه الشريف، الموسوم بكتاب: الكافي. باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة صلوات الله عليهم في أمر الدين.

From the authentic narration transmitted by the trustworthy Muhammad bin Ya'qub al-Kulayni (d. 329 AH) in the Usul section of his noble book titled Al-Kafi, in the chapter: The Entrusting of the Matter of Religion to the Messenger of Allah (peace be upon him and his family) and to the Imams (peace and blessings be upon them).

قال الإمام المُسَدِّد والهُمَام المُمَجِّد أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه:

Imam al-Musaddad, the noble and honoured one, Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad al-Sadiq (peace be upon him and upon his forefathers and descendants), said:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ آدَبَهُ

“Indeed, Allah, the Almighty, disciplined His Prophet and perfected his discipline.

فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ، قَالَ: إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

When He completed his discipline, He said: ‘Indeed, you are of a great moral character.’

ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ

Then He entrusted to him the matter of religion and the nation, so that he may govern His servants.

فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ:

Thus, the Almighty said:

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘Whatever the Messenger gives you, take it, and whatever he forbids you from, refrain from it.’

وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُسَدَّدًا مُوَفَّقًا مُوَيَّدًا بِرُوحِ
الْقُدُّسِ

Indeed, the Messenger of Allah (peace be upon him and his family) was guided, granted success, and supported by the Holy Spirit.

لَا يَزِلُّ وَلَا يُخْطِئُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ

He neither slips nor makes mistakes in anything through which he manages the affairs of creation.”

الوجه الثاني لتفسير الآية، هو:

The second aspect of interpreting the verse is:

إن الله عز وجل حَكَمَ في كتابه بالقطع والقول الفصل

That Allah, the Almighty, ruled in His Book with a decisive and final statement:

إن ما يقول نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حلال أو حرام، فهو جارٍ إلى يوم القيامة.

Whatever His Prophet Muhammad (peace be upon him and his family) says is lawful or unlawful remains so until the Day of Resurrection.

الدليل عليه:

The evidence for this:

من الحديث الصحيح، عن الثقة، محمد بن يعقوب الكليني، المتوفى 329 هجرية، في الأصول، من كتابه الشريف، الموسوم بكتاب: الكافي. باب البدع والرأي والمقاييس.

From the authentic narration transmitted by the trustworthy Muhammad bin Ya'qub al-Kulayni (d. 329

AH) in the Usul section of his noble book titled Al-Kafi, in the chapter: Innovations, Opinions and Analogies.

قال سيدنا آية الله العظمى إمام العلماء والفقهاء الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام:

Our master, the supreme authority of Allah, the Imam of scholars and jurists, Imam Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad al-Sadiq (peace be upon him), said:

(حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِيءُ غَيْرُهُ)

“The lawful of Muhammad is lawful forever until the Day of Resurrection, and his unlawful is unlawful forever until the Day of Resurrection. There will be nothing other than it, nor will anything else come.”

تبیین لا بد منه:

An essential clarification:

إن فضل جميع المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم واحد.

The virtue of all fourteen infallibles (peace and blessings be upon them) is one.

الدليل:

The evidence:

في حديث معرفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله بالنورانية.

In the narration concerning the knowledge of Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib (peace be upon him and his family) regarding nuraniyyah (the knowledge of light).

الصحيح، من الكتاب العتيق: مناقب العلوي، من أعلام القرن الخامس الهجري.

The authentic narration from al-Kitab al-Ateeq: Manaqib al-Alawi, one of the scholars of the 5th century AH.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

The Prophet (peace be upon him and his family) said:

(كُلُّنَا وَاحِدٌ، أَوَّلُنَا مُحَمَّدٌ وَأَوْسَطُنَا مُحَمَّدٌ وَآخِرُنَا مُحَمَّدٌ وَكُلُّنَا مُحَمَّدٌ)

“All of us are one. The first of us is Muhammad, the middle of us is Muhammad, and the last of us is Muhammad, and all of us are Muhammad.

فَلَا تَفَرَّقُوا بَيْنَنَا

So do not differentiate between us.

فإِنَّا نَظْهَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَوَقْتٍ وَأَوَانٍ فِي أَيِّ صُورَةٍ شِئْنَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى
عَزَّ وَجَلَّ كُلَّنَا

Indeed, we appear in every time, era, and period, in whatever form we wish, by the permission of Allah, the Almighty, all of us.

وَنَحْنُ إِذَا شِئْنَا شَاءَ اللَّهُ وَإِذَا كَرِهْنَا كَرِهَ اللَّهُ

When we wish, Allah wishes, and when we dislike something, Allah dislikes it.

قَالُوايْلُ كُلُّ الْوَيْلِ لِمَنْ أَنْكَرَ فَضْلَنَا وَخُصُوصِيَّتَنَا وَمَا أَعْطَانَا اللَّهُ رَبُّنَا

So complete and utter destruction is for the one who denies our virtue, our special status, and what Allah, our Lord, has granted us.

لَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْنًا مِمَّا أَعْطَانَا اللَّهُ فَقَدْ أَنْكَرَ قُدْرَةَ اللَّهِ وَمَشِيئَتَهُ فِينَا

For whoever denies anything that Allah has granted us has denied the power of Allah and His will regarding us.”

وشهد العلامة المجلّسي، في المجلد الأول، من كتابه: بحار الأنوار، على صدور ما ورد في الكتاب العتيق، عن الأئمة صلوات الله عليهم.

Al-Allamah al-Majlisi also testified, in the first volume of his book *Bihar al-Anwar*, that what has been mentioned in *al-Kitab al-Ateeq* was transmitted from the Imams (peace and blessings be upon them).

كذلك ثبتت حجية كلام المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، بدليل الحديث الصحيح، عن الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: مَنْ لا يحضره الفقيه ج 2 ص 616 زيارة جامعة / الحديث 3213.

Likewise, the authority of the words of the fourteen infallibles (peace and blessings be upon them) has been established through the authentic narration from Shaykh al-Saduq (d. 381 AH) in his book *Man La Yahduruhu al-Faqih*, vol. 2, p. 616, *Ziyarat Jami'ah*, narration 3213.

عن إمامنا وسيدنا ونور أعيننا أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات
الله عليه وعلى آبائه وأبنائه، قال في زيارة جامعة لجميع الأئمة صلوات
الله عليهم:

From our Imam, our master, and the light of our eyes,
Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Hadi (peace be
upon him and upon his forefathers and descendants),
who said in al-Ziyarat al-Jami'ah, a visitation for all the
Imams (peace and blessings be upon them):

(قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ)

“Your statement is a judgement and a binding decree.”

مقدمة البحث:
تثبيت لمصادر التشريع
Introduction to the Study:
Establishing the Sources of Legislation

بناء على النص القطعي الصدور، المُتقدم في الكتاب العزيز، ومثله في الحديثين من كتاب الكافي، ثبت بأن:

Based on the decisive text of established authenticity mentioned previously in the Noble Qur'an, and likewise the two narrations from Al-Kafi, it has been established that:

مصادر التشريع ضمن دائرة مغلقة واحدة، وهي:

The sources of legislation fall within one single closed circle, which is:

(القرآن الكريم والحديث الشريف الصادر عن النبي وآله.

أي: المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم)

(The Noble Qur'an and the honoured hadith transmitted from the Prophet and his family,

meaning: the fourteen infallibles, peace and blessings be upon them.)

قال العلامة أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المتوفى 726 هجرية، في كتابه: نهاية الوصول إلى علم الأصول ج 2 ص 28.

Al-Allamah Abu Mansur al-Hassan bin Yusuf bin al-Mutahhar al-Hilli (d. 726 AH) said in his book: Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usul, vol. 2, p. 28:

(أكد أئمة أهل البيت عليهم السّلام على: أنّ السّنة الشريفة، هي: المّصدر الرئيسي بعد الكتاب

“The Imams of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) emphasised that the honoured Sunnah is the primary source after the Book,

وأنّ جميع ما يحتاج الناس إليه قد بيّنه سبحانه في الذكر الحكيم

and that everything people need has been explained by Him, the Exalted, in the Wise Reminder (the Holy Quran),

أو ورد في سنّة نبيه صلّى الله عليه وآله وسلم).

or has been mentioned in the Sunnah of His Prophet (peace be upon him and his family).”

إنه مما لا بد من فهمه، بأن:

It is necessary to understand that:

عقول الرجال لا تبلغ علم الحديث الشريف

The intellects of men cannot encompass the knowledge contained within the honoured hadiths.

لذلك يبتدعون اصطلاحات، ليتوهم الناس بضرورة الاجتهاد في بعض المسائل.

Therefore, they introduce terminologies through which they make people believe that ijthad is necessary in certain matters.

وهذا قطعاً مخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

This is certainly contrary to what has come in the Book of Allah, the Almighty, and the Sunnah of His Prophet (peace be upon him and his family).

حيث يجب على كل فقيه أن يستظهر كل حكم من كتاب الله عز وجل وسنة المعصومين صلوات الله عليهم.

For every jurist must derive every ruling from the Book of Allah, the Almighty, and the Sunnah of the infallibles (peace and blessings be upon them).

ومن يقول برأيه، فهو يُخالف أحاديث المعصومين صلوات الله عليهم، ومنها:

Whoever speaks according to his own opinion is opposing the narrations of the infallibles (peace and blessings be upon them), including:

عن الثقة الكليني، المتوفى 329 هجرية، في الصحيح، من أصول كتابه الكافي ج 1 ص 59 باب الرد إلى الكتاب والسنة / الحديث 4.

From the trustworthy al-Kulayni (d. 329 AH), in the authentic narration from the Usul of his book Al-Kafi,

vol. 1, p. 59, chapter: Referring Back to the Book and the Sunnah, narration 4.

قال الإمام الصادق عليه السلام:

Imam al-Sadiq (peace be upon him) said:

(مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَفِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ)

“There is nothing except that there is a verse concerning it in the Book or a Sunnah.”

عن الثقة الكليني، المتوفى 329 هجرية، في الصحيح، من أصول كتابه الكافي ج 1 ص 62 باب الرد إلى الكتاب والسنة / الحديث 10.

From the trustworthy al-Kulayni (d. 329 AH), in the authentic narration from the Usul of his book Al-Kafi, vol. 1, p. 62, chapter: Referring Back to the Book and the Sunnah, narration 10.

عَنْ سَمَاعَةَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ:

From Sama'ah, from Abu al-Hassan Musa (peace be upon him), who said: I said to him:

أَكُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ؟

“Is everything found in the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet (peace be upon him and his family), or do you also give opinions regarding it?”

قَالَ: (بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)

He said: “Rather, everything is found in the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet (peace be upon him and his family).”

مصادر التشريع بين نهج المُتقدمين والتجدد الفقهي لدى
المُتأخرين

**The Sources of Legislation Between the Approach
of the Early Scholars and the Development of
Jurisprudential Thought Among Later Scholars**

سلك المُتقدمون من علماء الشيعة منذ العِيبَةِ الصغرى، وحتى القرن السابع
الهجري الإفتاء بواسطة النص الصادر عن الإمام المعصوم عليه السلام،
منهم:

The early Shia scholars, from the period of the Minor Occultation until the 7th century AH, followed the method of issuing religious rulings based on the texts from the infallible Imam (peace be upon him). Among them were:

1- الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، المُتوفى 329 هجرية، في كتابه: الكافي.

2- الشيخ محمد بن علي الصدوق، المُتوفى 381 هجرية، في كتابه: مَنْ لا يحضره الفقيه.

3- الشيخ محمد بن حسن الطوسي، المُتوفى 460 هجرية، في كتابه: تهذيب الأحكام.

4- الشيخ محمد بن حسن الطوسي، المُتوفى 460 هجرية، في كتابه: الاستبصار.

1. Shaykh Muhammad bin Ya'qub al-Kulayni (d. 329 AH), in his book Al-Kafi.

2. Shaykh Muhammad bin Ali al-Saduq (d. 381 AH), in his book Man La Yahduruhu al-Faqih.

3. Shaykh Muhammad bin Hassan al-Tusi (d. 460 AH),
in his book Tahdhib al-Ahkam.

4. Shaykh Muhammad bin Hassan al-Tusi (d. 460 AH),
in his book Al-Istibsar.

هذه هي الكتب الأربعة، مصادر علم الحديث عندنا، نحن الشيعة الجعفرية
الإمامية الاثنا عشرية، وتعتبر القُطب الذي تدور حوله الأحكام، ويلجأ إليها
كل فقيه.

These are the four books that are the sources of hadith
knowledge for us, the Imami, Twelver, Ja'fari Shia. They
are considered the central foundation around which
rulings revolve, and to which every jurist refers.

بعد قرون مضت، بدأت حركة الأصوليين، وابتكروا نهجا يُخالف سيرة
المُتقدمين.

After centuries had passed, the movement of the Usuliyyun began, and they introduced an approach that differed from the practice of the early scholars.

جرى حول قواعدهم كلام يتفرع إلى ما لا نهاية.

Discussions surrounding their principles continued, branching into matters without end.

تألف أقوالهم فيه أحيانا، وأحيانا تختلف

Their statements sometimes agreed with one another, and at other times differed.

وخلصت في إدخال عناوين على مصادر التشريع، تحت بناء الابتكار والتجدد الفقهي

They eventually introduced additional titles into the sources of legislation under the framework of innovation and the development of jurisprudential thought.

ثم أقروها حتى أصبحت ضمن القواعد، ومناهج التدريس، وهي:

They then established them until they became part of the principles and methods of teaching, namely:

الإجماع، والعقل.

Consensus (al-ijma') and intellect (al-'aql).

بعد ذلك تعددت اتجاهاتهم الفكرية، واستطالت مناهجهم في الأخذ بنهج المدارس الفقهية الأخرى لغير الشيعة، وإدخال الاجتهاد، وهو:

After that, their intellectual approaches multiplied, and their methods expanded in adopting approaches from the jurisprudential schools of those other than the Shia, and in introducing ijtiḥad, which is:

(القول بالرأي، دون دليل نصي، صادر عن جهة المَعصومين صلوات الله عليهم)

“Giving an opinion without textual evidence transmitted from the authority of the infallibles (peace and blessings be upon them).”

واختلفوا فيما بينهم.

And they differed among themselves.

الطائفة الأولى:

The First Group:

قالت بأن قول الفقيه حجة، حتى نسب البعض لنفسه ابتكار مُستحدث، تحت عنوان: الولاية. كأن الكل يسعى، ليتقمص منازل الإمامة والعصمة.

They said that the statement of the jurist is authoritative, to the extent that some attributed to themselves a newly introduced concept under the title of wilayah. It is as if everyone is striving to assume the positions of Imamate and infallibility.

الطائفة الثانية:

The Second Group:

قالت بأن الحجية ليست للفقيه، وإنما لكلام المَعصوم الذي يرويه الفقيه، والفقيه ليس له أن يقول برأيه.

They said that authority does not belong to the jurist; rather, it belongs to the words of the infallible that the jurist narrates. The jurist does not have the right to speak according to his own opinion.

الطائفة الثالثة:

The Third Group:

ذهبت إلى أن مصادر التشريع هي الكتاب والسنة، ويُضاف الإجماع والعقل إلى أدلة التشريع.

They held that the sources of legislation are the Book and the Sunnah, and that consensus and intellect are added as proofs for legislation.

وهنا بون شاسع، بين أن يكونا الإجماع والعقل مصدرا، أو دليلا.

Here there is a vast difference between considering consensus and intellect to be sources, or considering them to be proofs.

أختم المقدمة بنص وبيان وفتوى

**I conclude the introduction with a text, an explanation,
and a fatwa (legal ruling).**

النص:

The Text:

عن الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: كمال الدين ج 1
ص 324 الباب الحادي والثلاثون / الحديث 9.

From Shaykh al-Saduq (d. 381 AH), in his book Kamal al-Din, vol. 1, p. 324, chapter 31, narration 9.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

Ali bin al-Husayn (peace be upon him) said:

(إِنَّ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ، وَالْأَرَءِ الْبَاطِلَةِ،
وَالْمَقَابِيسِ الْفَاسِدَةِ

“Indeed, the religion of Allah, the Almighty, cannot be attained through deficient intellects, false opinions, and corrupt analogies.

وَلَا يُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِيمِ

It can only be attained through submission.

فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ

Whoever submits to us will be safe.

وَمَنْ أَفْتَدَىٰ بِنَا يُهْدَىٰ

Whoever follows us will be guided.

وَمَنْ كَانَ يَعْمَلْ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ هَلَكَ

Whoever acts according to analogy and opinion will perish.

وَمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا، مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِي بِهِ حَرَجًا، كَفَرَ بِالَّذِي أَنْزَلَ
السَّبْعَ الْمُنَاقِبِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

And whoever finds within himself something of what we say or what we decree to be difficult, has disbelieved in the One who revealed al-sab' al-mathānī and the Great Qur'an, while he does not know."

البيان: The Explanation:

قال العلامة أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المتوفى 726 هجرية، في كتابه: نهاية الوصول إلى علم الأصول ج 2 ص 43. ضمن عنوان: (تقييم الإجماع عند الإمامية)

Al-Allamah Abu Mansur al-Hassan bin Yusuf bin al-Mutahhar al-Hilli (d. 726 AH) said in his book: Nihayat al-Wusul ila 'Ilm al-Usul, vol. 2, p. 43, under the title: (Evaluating consensus according to the Imami school):

(الإجماع عند أهل السنّة من مصادر التشريع في عرض الكتاب والسنّة، لكن بشرط أن يكون الحكم مستندا إلى دليل ظني، فعندئذ يجعله إجماع العلماء حكما قطعيا).

“Consensus among the Ahl al-Sunnah is one of the sources of legislation alongside the Book and the Sunnah, but on the condition that the ruling is based upon a speculative proof. In that case, they make it a definitive ruling through the consensus of the scholars.

وأما عند الشيعة فالإجماع بما هو هو ليس من مصادر التشريع، وإنما يكشف عن وجود الدليل، فالإتفاق مهما كان واسعا، لا يؤثر في جعل الحكم، شرعا إلهيا، وإنما المؤثر في ذلك المجال، نزول الوحي به فقط)

As for the Shia, consensus in itself is not among the sources of legislation. Rather, it reveals the existence of a proof. Therefore, agreement, regardless of how widespread it may be, does not have an effect in making a ruling a religious divine ruling. Rather, what has influence in this field is only the revelation of the Divine revelation regarding it.”

الفتوى:

The Fatwa (Legal Ruling):

اختيار نموذج من بين آلاف الأسماء.

Selecting one example from among thousands of names.

قال السيد محمد صادق الروحاني في كتاب: أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتاريخ والأخلاق ج 2 ص 94 السؤال رقم 195:

Sayed Muhammad Sadiq al-Ruhani said in his book Ajwibat al-Masa'il fi al-Fikr wa al-'Aqidah wa al-Tarikh wa al-Akhlaq, vol. 2, p. 94, question no. 195:

هل يُعتبر الإجماع والدليل العقلي من مصادر التشريع الفقهي لدى
سماحتكم؟

Are consensus and intellectual evidence considered among the sources of jurisprudential legislation according to your eminence?

جواب السيد الروحاني:

Sayed al-Ruhani's answer:

(باسمه جلّت أسماؤه: نعم، الإجماع من جُملة الأدلّة، ولكنّه ليس حُجّة بذاته

“In His name, exalted are His names: Yes, consensus is among the proofs, but it is not an authority in itself.

وإنما حُجَّتُهُ من جهة كاشفِيَّتِهِ عن رأي المَعصوم عليه السلام، عليه.

Rather, its authority is due to its revealing the opinion of the infallible (peace be upon him) regarding it.

فإن لم يكن كاشفاً فلا حُجَّة له

If it does not reveal this, then it has no authority.

وكذلك الدليل العقلي المُستكشف منه حُكم الله على نحو القطع

Likewise, intellectual evidence through which the ruling of Allah is discovered with certainty.

فإنه وإن كان أحد الأدلّة المُعتمدة، إلّا أنّ حُجَّتَهُ ليست ذاتيّة، وإنما هي لكاشفِيَّتِهِ القطعيّة عن حُكم الله تعالى)

Although it is one of the relied-upon proofs, its authority is not intrinsic. Rather, it is due to its certain disclosure of the ruling of Allah, the Exalted.”

التلخيص والتوضيح:

Summary and Clarification:

إن الإجماع المُتفق على معناه عند أجلاء العلماء المُتقدمين، لا يدخل ضمن مصادر التشريع، وكذلك العقل.

Consensus, whose meaning was agreed upon by the eminent early scholars, does not fall within the sources of legislation, and the same applies to intellect.

وتقييد حُجبة الإجماع والعقل عند الكشف منهما لحكم الله بالقطع.

The authority of consensus and intellect is restricted to when they reveal the ruling of Allah with certainty.

أما الرأي والنهج لدى أغلب المتأخرين من الفقهاء، مال نحو القول بالحجية للإجماع والعقل

As for the opinion and approach of the majority of later jurists, it inclined towards affirming authority for consensus and intellect.

وأضافوا عليه القول بالحجّية لقول الفقيه

They also added the claim of authority for the statement of the jurist.

وهنا أصبح القول بالرأي لدى طائفة كبيرة منهم حجة

Here, expressing an opinion became an authoritative proof among a large group of them,

مع المنع للمكلف من الرد عليهم

while preventing the legally responsible person from objecting to them,

كما أثبتوه ضمن دروس عقائد الإمامية

as they established this within the lessons of Imami beliefs.

فأنزلوا أنفسهم منزلة المعصومين صلوات الله عليهم

Thus, they placed themselves in the position of the infallibles (peace and blessings be upon them).

وهذا الاتجاه لا دليل عليه عندهم من آثار الكتاب والسنة

This approach has no evidence for it from the traces of the Book and the Sunnah according to them.

أخذوه عن فقه المَدارس الفقهية الأخرى

They adopted it from the jurisprudence of other jurisprudential schools.

ويلزم التوقف عنده، وعدم العمل به، ورفض قبوله.

It is necessary to pause at this matter, refrain from acting upon it, and reject accepting it.

موضوع البحث: إثبات حُرْمَةِ الوشم
The Subject of the Study: Establishing the
Prohibition of Tattooing

تقدم بسط الأدلة الصحيحة، على لزوم العمل بأوامر ونواهي النبي صلى
الله عليه وآله وسلم

The authentic evidences regarding the obligation to act upon the commands and prohibitions of the Prophet (peace be upon him and his family) have already been presented.

وإن كلامه حُجَّةٌ وَحُكْمٌ، وهو نافذ إلى يوم القيامة، لا يدخل عليه تبديل، أو
تعديل، أو إلغاء.

His words are an authority and a ruling, and they remain effective until the Day of Resurrection. They are not subject to alteration, modification, or cancellation.

هيكل النظام Structure of the system

أساس البحث يرتكز على أصل صحيح الصدور، عن جهة العصمة.

The foundation of the study is based upon an authentic hadith transmitted from the source of infallibility.

وهو حديث صحيح الصدور، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

It is an authentic narration transmitted from the Prophet (peace be upon him and his family).

يكون عليه الارتكاز، مع استصحاب الشواهد والفرائن والمعاني.

The study is built upon it, while also considering supporting evidence, indications, and meanings.

خاتمته مناقشة حول الفتيا بين الجواز والكراهة فيما ثبت حرمة.

Its conclusion contains a discussion regarding the fatwas between permissibility and dislike concerning that which has been established as prohibited.

مفاتيح البحث **Research Keys**

تسلسل عددي، يكون فحواه: بسط وبيان مع استصحاب الأدلة والبراهين.

A numbered sequence, whose content consists of presenting and explaining, while bringing forward the supporting proofs and evidences.

أولاً: **First:**

في الحديث الصحيح، عن الثقة الكليني، المتوفى 329 هجرية، من كتابه فروع الكافي ج 5 ص 559 باب النوادر / الحديث 13.

In the authentic narration from the trustworthy al-Kulayni (d. 329 AH), in his book Furu' Al-Kafi, vol. 5, p. 559, chapter: Al-Nawadir, narration 13.

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (أي الامام الصادق) عليه السلام،
قال:

From Abdullah bin Sinan, from Abi Abdillah (meaning Imam al-Sadiq, peace be upon him), who said:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

The Messenger of Allah (peace be upon him and his family) said:

(الْوَأْشِيْمَةُ وَالْمُؤْتَشِيْمَةُ وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ)

“The woman who tattoos and the woman who is tattooed, the one who deceives in a transaction and the one who is deceived, are cursed upon the tongue of Muhammad.”

ثانيا:

Second:

الحديث صحيح الإسناد.

The hadith has an authentic chain of transmission.

قال المَجْلِسِي الأول محمد تقي، المُتوفى 1070 هجرية، والد المَجْلِسِي محمد باقر صاحب البحار، في كتابه: روضة المُتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج 8 ص 510 باب النوادر.

The first al-Majlisi, Muhammad Taqi (d. 1070 AH), the father of al-Majlisi Muhammad Baqir, the author of Bihar al-Anwar, said in his book: Rawdhat al-Muttaqin fi Sharh Man La Yahduruhu al-Faqih, vol. 8, p. 510, chapter: Al-Nawadir:

(في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... ثم ذكر الحديث)

“In the authentic narration, from Abdullah bin Sinan, from Abi Abdillah (peace be upon him), he said: The Messenger of Allah (peace be upon him and his family) said... Then he mentioned the hadith.”

ثالثاً:
Third:

روى هذا الحديث مجموعة من أجلة الطائفة منهم:

This narration was transmitted by a group of eminent scholars of the sect, including:

- 1- الثقة الكليني، المتوفى 329 هجرية، في كتاب: الكافي.
- 2- المجلسي الأول محمد تقي، المتوفى 1070 هجرية، في كتاب: روضة المتقين.
- 3- الكاشاني، المتوفى 1091 هجرية، في كتاب: الوافي.
- 4- الحر العاملي، المتوفى 1104 هجرية، في كتاب: وسائل الشيعة.
- 5- الحر العاملي، المتوفى 1104 هجرية، في كتاب: هداية الأمة.

1. The trustworthy al-Kulayni (d. 329 AH), in the book Al-Kafi.
2. The first al-Majlisi, Muhammad Taqi (d. 1070 AH), in the book Rawdhat al-Muttaqin.
3. Al-Kashani (d. 1091 AH), in the book Al-Wafi.

4. Al-Hurr al-Amili (d. 1104 AH), in the book Wasa'il al-Shia.

5. Al-Hurr al-Amili (d. 1104 AH), in the book Hidayat al-Ummah.

**رابعاً:
Fourth:**

ورد نص الحديث بألفاظ مختلفة، ضمن مصادر الخاصة والعامة، من الشيعة والسنة، مشتملاً على أنواع أخرى من المناهي، وممن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

The hadith has been transmitted in different wordings in both Shia and Sunni sources, containing other prohibited acts and others whom the Messenger of Allah (peace be upon him and his family) cursed.

روى الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: معاني الأخبار ص 280 الحديث 1. قال:

Shaykh al-Saduq (d. 381 AH) narrated in his book Ma'ani al-Akhbar, p. 280, narration 1. He said:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَيْرُ الْجَعْفَرِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ:

From Ali bin Ghurab, who said: Ja'far bin Muhammad, the best of the Ja'fars, narrated to me, from his father Muhammad bin Ali, from his father Ali bin al-Husayn, from his father al-Husayn bin Ali, from his father Ali bin Abi Talib (peace be upon him), who said:

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ النَّامِصَةَ وَالْمُنْتَمِصَةَ، وَالْوَأْشِرَةَ وَالْمُسْتَوْشِرَةَ، وَالْوَأْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ)

“The Messenger of Allah (peace be upon him and his family) cursed the woman who removes facial hair and the woman who has it removed, the woman who files teeth and the woman who has it done, the woman who joins hair and the woman who has it done, the woman who tattoos and the woman who has it done.”

روى الحديث، عن كتاب معاني الأخبار، للشيخ الصدوق:

The hadith was transmitted from the book Ma'ani al-Akhbar of Shaykh al-Saduq by:

1- الحر العاملي، المتوفى 1104 هجرية، في كتاب: وسائل الشيعة.

2- العلامة المجلسي، المتوفى 1111 هجرية، في كتاب: بحار الأنوار.

1. Al-Hurr al-Amili (d. 1104 AH), in the book Wasa'il al-Shia.

2. Al-Allamah al-Majlisi (d. 1111 AH), in the book Bihar al-Anwar.

قال علي بن غراب:

Ali bin Ghurab said:

النامصة التي تنتف الشعر من الوجه، والمُنتمصَة التي يُفعل ذلك بها.

The namisah is the woman who removes hair from the face, and the muntamisah is the woman upon whom this is done.

والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها، والمُسْتوشرة التي يُفعل ذلك بها.

The washirah is the woman who files a woman's teeth, separates them, and sharpens them, and the mustawshirah is the woman upon whom this is done.

والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، والمُسْتوصلَة التي يُفعل ذلك بها.

The wasilah is the woman who joins a woman's hair with the hair of another woman, and the mustawsilah is the woman upon whom this is done.

والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفها أو شيئا من بدنها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل أو بالنورة فيخضر، والمستوشمة التي يفعل ذلك بها.

The washimah is the woman who performs tattooing on the hand of a woman or on any part of her body. This is by piercing her hand, the back of her hand, or any part of her body with a needle until it leaves an effect, then filling it with kohl or nawrah until it becomes green. The mustawshimah is the woman upon whom this is done.

خامسا:

Fifth:

ورد نص الحديث بلفظ المُذكر أيضا ضمن مصنفات المُتقدمين.

The wording of the hadith was also reported in the masculine form within the compilations of the early scholars.

قال الشعيري، من أعلام القرن السادس الهجري، في كتابه: جامع الأخبار ص 145 الفصل السادس.

Al-Sha'iri, one of the scholars of the 6th century AH, said in his book Jami' al-Akhbar, p. 145, chapter 6.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

The Prophet (peace be upon him and his family) said:

(لَعَنَ اللَّهُ عَشْرًا أَكَلَ الرَّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ وَالْمُحِلُّ لَهُ وَالْوَاشِمَ وَالْمُنَوِّشِمَ وَمَانِعَ الزَّكَاةِ)

“Allah has cursed ten: the one who consumes interest, the one who gives it, the one who writes it, the one who witnesses it, the one who makes it lawful for him, the one who tattoos, the one who is tattooed, and the one who withholds zakāt.”

روى هذا النص عن جامع الأخبار: النوري في مستدرک الوسائل.
ورواه عن جامع الأخبار والمُستدرک: البروجردی فی جامع أحادیث
الشیعة.

This text was transmitted from Jami' al-Akhbar by al-Nuri
in Mustadrak al-Wasa'il.

It was also transmitted from Jami' al-Akhbar and al-
Mustadrak by al-Burujirdi in Jami' Ahadith al-Shia.

سادسا:

Sixth:

ورد الأمر الإلهي في القرآن الكريم:

The divine command was mentioned in the Noble
Qur'an:

(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

سورة الحشر: الآية 7.

“Whatever the Messenger gives you, take it, and whatever he forbids you from, refrain from it.”

Surah al-Hashr: verse 7.

وعن الشيخ الصدوق، المُتوفى 381 هجرية، في كتابه: مَنْ لا يحضره الفقيه ج 2 ص 616 زيارة جامعة / الحديث 3213.

And from Shaykh al-Saduq (d. 381 AH), in his book Man La Yahduruhu al-Faqih, vol. 2, p. 616, Ziyarat Jami'ah, narration 3213.

قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة الصحيحة السند:

Imam Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Hadi (peace be upon him) said in the authentic chain Ziyarat Jami'ah:

(قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَحَتْمٌ)

“Your statement is a judgement and a binding decree.”

مع ثبوت النص باللعن على فعل الوشم لفاعله، وَمَنْ يُفْعَلْ لَهُ، بصيغة المُذَكَّر والمُؤنَّث، ضمن الذين لُعِنُوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبإسناد صحيح.

With the establishment of the text containing the curse upon the act of tattooing, for the one who performs it and the one upon whom it is performed, in both masculine and feminine forms, among those cursed upon the tongue of the Prophet (peace be upon him and his family), and with an authentic chain of transmission.

وكل حكم وفتوى لا بد من استصحاب الدليل عليها، من أصل صحيح الصدور عن جهة المَعصومين صلوات الله عليهم.

Every ruling and fatwa must be accompanied by its supporting evidence from an authentic foundation

transmitted from the authority of the infallibles (peace and blessings be upon them).

إن موضوع الوشم ورد ضمن المناهي، بدليل اللعنة عليه

The subject of tattooing has been mentioned among the prohibitions, based on the evidence of the curse upon it.

وتقدم تبیان الوجوب بالأخذ بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
والنهي عما نهى عنه.

The obligation of following what the Prophet (peace be upon him and his family) commanded, and refraining from what he prohibited, has already been clarified.

فيكون اللعن والنهي المخصوص بالوشم، والوارد في النص، دليل على
حُرمة الوشم موضوعاً

Therefore, the curse and prohibition specifically related to tattooing, which appears in the text, are evidence for the prohibition of tattooing itself,

مع استصحاب الدلائل المُتقدمة، واستنادا إلى أقوال بعض علماء الطائفة، وتصنيفهم للنص في كتبهم الحديثية والفقهية ضمن عنوان ما يحرم فعله.

while considering the previously mentioned proofs, relying upon the statements of some scholars of the sect, and their classification of the text within their hadith and jurisprudential books under the title of matters whose performance is prohibited.

واقتران لفظ الحديث باللعن، دليل على:

The association of the wording of the narration with the curse is evidence that:

إنه فعل عظيم، أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه من الكبائر.

It is a grave act which the Prophet (peace be upon him and his family) rejected, and that it is among the major sins.

كذلك يدخل عنوان الوشم في العناوين الفقهية، ضمن:

Likewise, the subject of tattooing falls under the jurisprudential categories of:

التدليس، والغين، والخداع، من باب استخدام الوشم لإخفاء العيوب، لدى الجنسيتين الذكر والأنثى.

deception, fraud, and cheating, due to the use of tattoos to conceal defects among both males and females.

كما ورد النهي عن الوشم في النصوص، بصيغة المذكر، وبصيغة المؤنث، كما قدمنا بيان النصوص ومصادرها.

The prohibition of tattooing has also been mentioned in the texts in the masculine and feminine forms, as we have already presented the texts and their sources.

لقد أنكر بعض المتأخرين من الفقهاء وجود نص فيه النهي للوشم عن الرجال، فأباحه لهم

Some later jurists have denied the existence of a text prohibiting tattooing for men, and therefore permitted it for them.

وهذا جهل واضح، وكذب محض، وقلة تحصيل، وقول بالرأي، وتضليل للعوام.

This is clear ignorance, blatant falsehood, lack of research, speaking according to personal opinion, and misleading the common people.

حتى مع عدم دخول الوشم تحت العناوين المُتقدمة، فلعله النهي عنه موضوعاً، يلزم تركه، والعمل بأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

Even if tattooing were not included under the previously mentioned categories, due to the reason for its prohibition itself, it is necessary to abandon it and act according to the commands of the Messenger of Allah (peace be upon him and his family).

سابعاً:

Seventh:

اقتران ألفاظ الواشمة والمُتوشمة في نصوص متعددة بأصحاب الكبائر،
مثلاً:

The terms al-washimah and al-mutawashimah have been associated in multiple texts with those who commit major sins, such as:

الواصلة والمستوصلة، وهي: الزانية، والتي تقود غيرها للزنا.

Al-wasilah and al-mustawsilah, which refer to: the adulteress and the woman who leads others to commit adultery.

قال الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: معاني الأخبار ص 250.

Shaykh al-Saduq (d. 381 AH) said in his book Ma'ani al-Akhbar, p. 250.

قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام:

Imam Abu Abdillah al-Sadiq (peace be upon him) said:

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، يَعْنِي:
الرَّانِيَّةَ، وَالْقَوَادَةَ)

“The Messenger of Allah (peace be upon him and his family) cursed the woman who joins hair and the woman who has it done, meaning: the adulteress and the procuress.”

كذلك يشمل المعنى أصل الفعل، وهو: الوشم.

Likewise, the meaning includes the essence of the act itself, which is: tattooing.

دون الإشارة إلى أحواله، وصفاته، ومحلّه، وأدواته، وما يتعلّق به، مما يتخذّه البعض مسلكاً لجواز بعضه، دون القول بالحرمة في كليات موضوعه.

This is without referring to its circumstances, qualities, location, tools, or matters related to it, which some people use as a means to permit certain forms of it, without declaring prohibition regarding the entirety of the subject.

ثامنا:
Eighth:

تصنيف الحديث ضمن أبواب المحرمات، لدى طائفة من علماء المذهب في كتبهم:

The classification of the hadith among the chapters of prohibited matters by a group of scholars of the school in their books:

البداية مع ما ذكره الحلبي، وهو: من تلاميذ الشريف المرتضى، والشيخ الطوسي وسَلَّار. وأستاذ ابن البراج، والكراجكي.

Beginning with what was mentioned by al-Halabi, who was among the students of al-Sharif al-Murtadha, Shaykh al-Tusi, and Sallār, and the teacher of Ibn al-Barraj and al-Karajiki.

ذكر أبو الصلاح الحلبي، المتوفى 447 هجرية، في كتابه: الكافي في الفقه ص 281. تحت عنوان: (فصل ما يحرم فعله).

Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 AH) mentioned in his book Al-Kafi fi al-Fiqh, p. 281, under the title: (Chapter: Matters Whose Performance Is Prohibited):

(عمل الزينة للرجال، ووشم وجوه النساء وتدليسهن بزخرفة الأفعال).

“Making adornment for men, and tattooing the faces of women and deceiving them through the beautification of actions.”

ذكر النص المُتضمن اللعنة على فعل الوشم، مجموعة أخرى من علماء الطائفة، في تصانيفهم، منهم:

The text containing the curse upon the act of tattooing was mentioned by another group of scholars of the sect in their compilations, including:

1- علي بن الحسن الطبرسي، المتوفى 600 هجرية، في كتاب: مشكاة الأنوار ص 318 الفصل السابع، الخصال المنهي عنها.

2- العلامة المجلسي، المتوفى 1111 هجرية، في كتاب: مرآة العقول ج 20 ص 411 قال ضمن شرح الحديث: (يدل على تحريم هذه الأفعال).

3- الشيخ الأنصاري، المتوفى 1281 هجرية، في كتاب: المكاسب ج 4 ص 355. ضمن عنوان: (مسألة يحرم النجش)، قال:

على المشهور، كما في الحقائق، بل عن المنتهي وجامع المقاصد: أنه مُحَرَّم إجماعاً. لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله: (الواشمة والمؤتشفة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صَلَّى الله عليه وآله)

1. Ali bin al-Hassan al-Tabarsi (d. 600 AH), in the book Mishkat al-Anwar, p. 318, chapter 7: The Prohibited Traits.

2. Al-Allamah al-Majlisi (d. 1111 AH), in the book Mir'at al-Uqul, vol. 20, p. 411. He said within his commentary on the hadith: "It indicates the prohibition of these actions."

3. Shaykh al-Ansari (d. 1281 AH), in the book Al-Makasib, vol. 4, p. 355, under the title: (The Issue of the Prohibition of Deception in Transactions). He said:

"According to the famous view, as stated in Al-Hada'iq, rather, according to Al-Muntaha and Jami' al-Maqasid: it is unanimously prohibited. This is due to the narration of Ibn Sinan from Abi Abdillah

(peace be upon him), who said: The Messenger of Allah (peace be upon him and his family) said:

‘The woman who tattoos, the woman who is tattooed, the one who deceives in a transaction, and the one who is deceived are cursed upon the tongue of Muhammad (peace be upon him and his family).’”

أقول:

ما يكون دليلاً بالحرمة على ما اقترن بموضوع الوشم، يتحقق به عنوان الحرمة على الوشم، بناء على الإجماع المتقدم الكاشف عن الحرمة بدلالة الوحي والنص.

I say:

Whatever serves as evidence for the prohibition of that which is associated with the subject of tattooing establishes the ruling of prohibition upon tattooing itself, based on the previously mentioned consensus, which reveals the prohibition through the indication of revelation and the text.

تاسعا:
Ninth:

إطلاق لفظ الوشم بلفظ عام شامل ضمن خبرين بصيغة المُذكر وبصيغة المؤنث، دون تخصيص للمعاني التي ذهب إليها البعض من تحديده بواسطة الإبر، أو إذا أصبح بلون الجلد.

The term tattooing has been used in a general and comprehensive manner within two narrations, in both the masculine and feminine forms, without restricting its meaning to the interpretations adopted by some, such as defining it through the use of needles or when it becomes the colour of the skin.

وتعيين البعض للوشم بواسطة الإبر، وقوله بالجواز أو الكراهية، هذا غريب في موضوع فهم النص.

The restriction of tattooing by some to the use of needles, and their claim of permissibility or dislike, is strange in terms of understanding the text.

أو تعيين البعض إن كان صورة وليس بواسطة الإبر فالأمر واحد.

Likewise, some have restricted it by saying that if it is an image rather than being done through needles, then the matter is the same.

لأنه مثلا إذا كان الوشم اسما لله تعالى أو اسما لأحد الأطهار عليهم السلام، ولم يكن الموشوم بالاسم على طهارة فيُعد هتكا لحرمة الأسماء المقدسة.

This is because, for example, if the tattoo is the name of Allah, the Exalted, or the name of one of the purified ones (peace be upon them), and the person bearing that name is not in a state of purity, then this is considered a violation of the sanctity of the sacred names.

أما إذا كان في حال الجنابة فيُعد إهانة، وهذا حرام قطعاً.

However, if it occurs while in a state of janabah, then it is considered an insult, and this is certainly prohibited.

ولا يفرق إذا كان بواسطة الإبر، أو كان صورة بدون استخدام الإبر.

There is no difference whether it is done through needles or whether it is an image without the use of needles.

إن تحقق الحرمة في العنوان الكلي يمنع هذه التفريعات التي ذهب إليها أهل الرأي، وهم يغضون الطرف عن نص قطعي الصدور، صحيح الدلالة، مُجمع عليه، مقرون بما يعدله من المُحرّمات

The establishment of prohibition in the general category prevents these subdivisions that have been adopted by the people of opinion, who turn away from a text that is decisively transmitted, sound in meaning, agreed upon, and accompanied by what supports it from other prohibited matters.

فإذا تصدر الفتيا على هذا النحو للعامة، دون رعاية القواعد، مع نيل مصادر التشريع، فما هو تكليف أهل العلم للتصدي أمام الذين يُحلّون ما حَرَّمَ الله عز وجل؟

So, if fatwas are issued in this manner to the general public, without observing the principles, while abandoning the sources of legislation, what is the duty of the people of knowledge in confronting those who declare permissible what Allah, the Almighty, has prohibited?

عاشراً:

Tenth:

فعل الوشم من عادات غير أهل الإيمان، مما يُعد تشبهاً بالكفار، وورد النهي عنه.

The act of tattooing is among the customs of those who are not people of faith, which is considered imitation of the disbelievers, and prohibition of it has been reported.

حادي عشر:

Eleventh:

حصول مانع بسبب الوشم عن وصول الماء للجلد خلال الوضوء والغسل الواجب.

The occurrence of an obstacle due to tattooing preventing water from reaching the skin during wudu and the obligatory ritual bath.

ثاني عشر:

Twelfth:

يكون الوشم سببا في هتك حُرمة الأسماء المُقدسة لله عز وجل وللنبي وأهل بيته صلوات الله عليهم

Tattooing becomes a cause for violating the sanctity of the sacred names of Allah, the Almighty, and the Prophet and his Ahl al-Bayt (peace and blessings be upon them),

خصوصا مع عدم الطهارة، ولزوم دوام الطهارة مع وضع الوشم المخصوص فيهم

especially due to the lack of ritual purity, and the necessity of maintaining continuous purity when placing tattoos specifically related to them.

والعلم بانتفاء الطهارة في أبسط الأحوال مثل النوم، وكذلك حين الجنابة، فاستحالة وانتفاء تحقيق الطهارة الدائمة يدل على عدم جوازه في المُقدسات

Knowing that the absence of purity occurs in the simplest circumstances, such as sleep, as well as during janabah, the impossibility and absence of achieving continuous purity indicates that it is not permissible with regard to sacred matters,

حتى في حال عدم حرمة الوشم

even if tattooing itself were not prohibited.

فكيف وقد صدرت فتيا من جهات متعددة، دون التنويه للأسماء، فيما إذا كان على غير طهارة فلا يمس الوشم الذي يكون اسما من الأسماء الحسنى أو لأحد المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، هذا غريب في موضوعة

So how can this be, when fatwas have been issued by multiple authorities, without mentioning the issue of names, that if one is not in a state of purity, they should not touch a tattoo which contains one of the Beautiful Names of Allah or the name of one of the fourteen

infallibles (peace and blessings be upon them)? This is strange in its subject matter,

مع التوقف عن وصف الفتيا، والامتناع عن تبیین معاني صدورها.

while refraining from describing the fatwa and avoiding clarifying the meanings behind its issuance.

ثالث عشر:

Thirteenth:

استفاضة نصوص الأحاديث عن الأئمة عليهم السلام حول نفس الموضوع
بألفاظ مختلفة

The abundance of hadith texts from the Imams (peace be upon them) regarding the same subject, with different wordings,

مما يدل على التأكيد عليه، وتعيين تحقيق اللعن لفاعله، والمعمول له،
والأجر المأخوذ عليه.

indicates the emphasis placed upon it, and establishes that the curse applies to the one who performs it, the one upon whom it is performed, and the payment received for it.

رابع عشر:
Fourteenth:

كل ما ذهب إليه الفقهاء في القرن الأخير، ضمن فتياهم من القول بالجواز أو الكراهية، أو تعارض النص مع نصوص زينة المرأة لزوجها، فلا يوجد مَبْنَى استدلالي على قولهم

Whatever the jurists of the last century have adopted in their fatwas regarding the permissibility or dislike of tattooing, or their claim that the text conflicts with the narrations concerning a woman's adornment for her husband, has no foundational basis of evidence for their position.

وهو قول مجرد من الأصل الصحيح الصادر عن جهة المعصومين
صلوات الله عليهم

It is merely an opinion detached from the authentic hadith transmitted from the authority of the infallibles (peace and blessings be upon them).

وإن موضوع زينة المرأة لزوجها لا يدخل ضمن موضوع الوشم

The subject of a woman's adornment for her husband does not fall within the subject of tattooing,

لأن من دواعي الوشم التغرير بالرجل وستر القبائح

because among the purposes of tattooing is deceiving the man and concealing defects.

ويدخل الوشم ضمن عنوان الزينة للرجال

Tattooing also falls under the category of adornment for men.

وتقدم تصنيف الزينة للرجال ضمن المحرمات

The classification of adornment for men among prohibited matters has already been mentioned.

والنهي الوارد عن الوشم مُطلق للرجال والنساء

The prohibition reported regarding tattooing is general for both men and women.

ولدى بعضهم توجيه معنى اللعن لوجه دون آخر، بناء على رأيه دون دلالة.

Some have attempted to direct the meaning of the curse towards one aspect and not another, based on their own opinion without evidence.

ولا يكون اللعن إلا لقبيح، لا يليق أن يكون بالمسلم والمُسلمة

The curse only applies to something blameworthy, which is not befitting for a Muslim man or woman.

ولا يفرق في دخوله ضمن عنوان الزينة أو غيرها، فهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

It does not matter whether it falls under the category of adornment or otherwise, for it is among the things prohibited by the Prophet (peace be upon him and his family).

إن القائل بالجواز أو الكراهية في الوشم، مثل القائل بالاستحباب لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، على رغم تواتر النصوص الشريفة حول وجوب زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لا سيما في النصوص الصحيحة المثبتة.

The one who says that tattooing is permissible or disliked is like the one who says that visiting Imam al-Husayn (peace be upon him) is recommended, despite the numerous noble narrations regarding the obligation of visiting Imam al-Husayn (peace be upon him), especially the authentic narrations that establish this.

في الكتاب الصحيح: كامل الزيارات، لابن قولويه، المتوفى 367 هجرية

In the authentic book Kamil al-Ziyarat by Ibn Qulawayh (d. 367 AH),

وقال بتوثيق تمام الكتاب مجموعة من أعلام الطائفة، وهذا النص أحدها:

a group of eminent scholars of the sect affirmed the reliability of the entire book, and this narration is among them:

عن أم سعيد، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال لي:

From Umm Sa'id, from Abi Abdillah (peace be upon him), who said to me:

(يَا أُمَّ سَعِيدٍ تَزُورِينَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ.

قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ.

فَقَالَ لِي: زُورِيهِ، فَإِنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)

“O Umm Sa'id, do you visit the grave of al-Husayn?”

She said: “I said: Yes.”

He said to me: “Visit it, for visiting the grave of al-Husayn is obligatory upon men and women.”

وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

And from Abi Abdillah (peace be upon him), who said:

(لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ، ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَكَانَ تَارِكًا حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، وَحُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

“If one of you were to perform pilgrimage throughout his lifetime, then did not visit al-Husayn bin Ali (peace be upon him), he would have abandoned a right among the rights of Allah and the rights of the Messenger of Allah (peace be upon him and his family), because the right of al-Husayn (peace be upon him) is an obligation from Allah, incumbent upon every Muslim.”

وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

And from Abu Ja'far (peace be upon him), who said:

(مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِنَّ إِنْجَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، يُقَرُّ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

“Command our Shia to visit the grave of al-Husayn (peace be upon him), for visiting him is obligatory upon every believer who acknowledges the Imamate of al-Husayn (peace be upon him) from Allah, the Almighty.”

الخلاصة:

Conclusion:

مَن أراد أن يستند لقول فقيه، لفعل الحرام، بحجية الكراهية في الفتوى للوشم، أو بحجية الجواز لدى البعض، فالأولى الوقوف في هذا الأمر، وعدم الاقتحام في الشبهات.

Whoever wishes to rely upon the statement of a jurist in order to commit a prohibited act, based on the validity of the ruling of dislike (karāhah) in the fatwa concerning tattooing, or based on the authority of permissibility according to some, it is more appropriate to refrain from this matter and not enter into doubtful matters.

وطريقة الاحتياط لازمة، والبحث عن معنى النصوص، وتحصيل اليقين من الفهم بالدلالة، لأن كلام محمد وآل محمد نور

The method of caution is necessary, along with seeking the meaning of the texts and attaining certainty in understanding their indications, because the words of Muhammad and the family of Muhammad are light.

كما قال الامام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة الصحيحة:

As Imam al-Hadi (peace be upon him) said in the authentic al-Ziyarat al-Jami'ah:

(كلامكم نور).

“Your words are light.”

ومن حيث إن حديثهم عليهم السلام حُجّة وحُكم، لقول الإمام الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة:

Since their narrations (peace be upon them) are an authority and a ruling, based on the statement of Imam al-Hadi in al-Ziyarat al-Jami'ah al-Kabirah:

(قولكم حُكْم).

“Your statement is a ruling.”

يلزم الوقوف عند قول القائل من أصحاب الفتيا بالجواز أو الكراهية،
لتعارض الفتوى مع ظاهر ألفاظ النص الصحيح، والذي يدل على النهي
المُبَاشَر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الفعل

It is necessary to pause at the statement of those who issue fatwas of permissibility or dislike, due to the contradiction between their fatwa and the apparent wording of the authentic text, which indicates the direct prohibition of this act by the Prophet (peace be upon him and his family).

ولأن الله تعالى أمرنا في كتابه بالأخذ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال:

This is because Allah, the Exalted, commanded us in His Book to take from him (peace be upon him and his family), saying:

(مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

سورة الحشر: الآية 7.

“Whatever the Messenger gives you, take it, and whatever he forbids you from, refrain from it.”

Surah al-Hashr: verse 7.

إن القول بالحرمة محكوم بالقطع

The ruling of prohibition is established with certainty,

بدلالة الأصل الصحيح

through the indication of the authentic hadith.

ولا صحة لمن مذهبه الجواز، أو الكراهية، أو التبعض في الجواز والكراهية.

There is no validity to the view of those whose position is permissibility, dislike, or dividing the matter between permissibility and dislike.

لقد حدث الميل في الاستحباب والكراهية على شاكلة مدارس المذاهب
الفقهية الأخرى، من باب الرأي والاستحسان المُجرد من دلالة النص

Deviation in belief occurred regarding the rulings of recommendation and dislike (karāhah), following the approach of the schools of jurisprudence of other sects, based on opinion and subjective preference without textual evidence,

أو بسبب عدم التدقيق والفحص

or due to a lack of careful examination and investigation,

ومن قلة التحصيل

or insufficient study,

أو البناء على رأي فقيه آخر دون التثبت من صحة ما ذهب إليه.

or relying upon the opinion of another jurist without verifying the correctness of what he adopted.

كذلك يدخل الأمر في الطاعة المفروضة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وحرمة معصيتهم.

Likewise, this matter falls under the obligation of obedience to Muhammad and the family of Muhammad (peace and blessings be upon them), and the prohibition of disobeying them.

بدليل الحديث الصحيح، عن الشيخ الصدوق، المتوفى 381 هجرية، في كتابه: من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 617 زيارة جامعة / الحديث 3213.

The evidence for this is the authentic narration from Shaykh al-Saduq (d. 381 AH), in his book Man La Yahduruhu al-Faqih, vol. 2, p. 617, Ziyarat Jami'ah, narration 3213.

عن الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي ضمن زيارة جامعة للأئمة عليهم السلام، قال:

From Imam Abu al-Hassan Ali bin Muhammad al-Hadi, within the Ziyarat Jami'ah for the Imams (peace be upon them), he said:

(مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ)

“Whoever obeys you has obeyed Allah, and whoever disobeys you has disobeyed Allah.”

وسم الختام:

The Concluding Point:

أنقش فيه دليلا كالشمس لا يخفى على أحد صحته وظهوره، وهو:

I engrave within it a proof as clear as the sun, whose authenticity and clarity cannot be hidden from anyone, and it is:

وقوع الضرر عند عمل الوشم، مهما تفاوتت نسبته، فهو واقع لا محال،
في حال عمل الوشم بالطرق المتعارفة.

The occurrence of harm during the act of tattooing, regardless of the variation in its extent. It is an

unavoidable reality when tattooing is performed through the commonly known methods.

والشارع المقدس نهى بالقطع، وقال بحرمة كل ما فيه ضرر.

The Sacred Lawgiver has decisively prohibited it and ruled that everything which contains harm is forbidden.

علما إنه يوجد نوعان من الأذية التي تقع على الموشوم، حال عمل الوشم:

It should be noted that there are two types of harm that occur to the person being tattooed during the process of tattooing:

النوع الأول:

The first type:

حال عمل الوشم بواسطة الآلات، أو الإبر.

During the process of tattooing by means of machines or needles.

النوع الثاني:

The second type:

أثر الوشم على البدن مع تقادم الأيام

The effect of tattooing upon the body as the days pass.

وهناك إفادات من أهل التخصص حول خطورة الأمراض التي تصيب الجلد بسبب الوشوم، ولها علاقة أيضا بأنواع المواد المستخدمة.

There are statements from specialists regarding the danger of diseases that affect the skin due to tattoos, and they are also related to the types of materials used.

هذا الأذى يكون دليلا على الحرمة، حتى إذا لم يرد فيه النهي ضمن النصوص، فكيف وقد ثبتت وصحّت النصوص حوله.

This harm itself is evidence of prohibition, even if no prohibition had been mentioned regarding it within the texts. So how can this be when the texts concerning it have been established and authenticated?

قال ابن شعبة، من أعلام القرن الرابع الهجري، في كتابه: تحف العقول ص 255.

Ibn Shu'bah, one of the scholars of the 4th century AH, said in his book Tuhaf al-Uqul, p. 255:

قال مولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام:

Our master Imam Ali bin al-Husayn Zayn al-Abidin (peace be upon him) said:

(أَنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ حُقُوقاً مُّجِيطَةً بِكَ، فِي كُلِّ حَرَكَةٍ تَحَرَّكْتُهَا، أَوْ سَكَنَةٍ سَكَنْتَهَا، أَوْ مَنْزَلَةٍ نَزَلْتَهَا، أَوْ جَارِحَةٍ فَلَبَّيْتَهَا، وَآلَةٍ تَصَرَّفْتُ بِهَا

“Indeed, Allah has rights over you that encompass you in every movement you make, every stillness in which you remain, every place in which you reside, every limb that you move, and every instrument that you use.

بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ.

Some of them are greater than others.

وَأَكْبَرُ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَيْكَ، مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ، وَمِنْهُ تَفَرَّعَ، ثُمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ، مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ، عَلَى اخْتِلَافِ جَوَارِحِكَ)

The greatest of Allah's rights over you is what He, Blessed and Exalted, has made obligatory for Himself: His right, which is the foundation of all rights and from which all other rights branch. Then He made obligatory upon you rights concerning yourself, from your head to your feet, according to the differences of your limbs."

أما إذا قال قائل: توجد أجهزة حديثة ولا تتولد منها أذية عند عمل الوشم، والمواد المستخدمة فيها تأكيد على سلامتها من الأخطار في المستقبل على الجسم، فيكون الجواب:

As for someone who says: There are modern devices from which no harm arises when performing tattooing, and the materials used in them confirm their safety from future dangers to the body, then the answer is:

التشريع حُكم واجب، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل ضمن عنوان المُحَرَّمَات، ولا يوجد بين الحلال والحرام خيار آخر.

Legislation is a binding ruling, and everything prohibited by the Prophet (peace be upon him and his family) falls under the category of forbidden matters. There is no other option between the lawful and the unlawful.

أما مَنْ عَمِلَ الوشم، مع عدم العلم بحرمة، فعليه التخلص منه، والسعي لزواله، خصوصا إذا كان الوشم فيه أسماء مقدسة.

As for the one who performed tattooing without knowing of its prohibition, then it is upon him to remove it and strive for its removal, especially if the tattoo contains sacred names.

كما عليه الاستغفار والتوبة، لأنه كان مقيما على أمر عظيم، فيه مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني معصية الله عز وجل، كذلك كان خائنا لحق بدنه عليه.

He must also seek forgiveness and repent, because he had remained upon a grave matter which involved opposing the commands of the Prophet (peace be upon

him and his family), meaning disobedience to Allah, the Almighty. Likewise, he had violated the right of his own body over him.

وإذا كان الوشم يتعلق بالأسماء المقدسة، مثل: أسماء الله عز وجل، وأسماء المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، فهو يُعد ممن يهتك حرمتها، وهو على خطر عظيم.

If the tattoo is related to sacred names, such as the names of Allah, the Almighty, and the names of the fourteen infallibles (peace and blessings be upon them), then he is considered among those who violate their sanctity, and he is in great danger.

الوشم: موضوعه ضمن العناوين التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

Tattooing: its subject falls among the matters prohibited by the Prophet (peace be upon him and his family).

أدواته، أنواعه، عناوينه، قرائنه، وكل ما يتعلق حوله، لا يوجد منها باب لأحد حتى يصدر الجواز أو الاستحباب أو الكراهية، لأن الكل داخل في دائرة المَناهي، المَقرونة مع الكبائر، الثابت حرمتها.

Its tools, types, categories, indications, and everything connected to it do not provide an opening for anyone to issue a ruling of permissibility, recommendation, or dislike, because all of it falls within the circle of prohibitions, accompanied by the major sins whose prohibition has been established.

بحث فيه الكفاية، ضمن علم الدراية، مع صحيح الرواية، لِمَنْ شاء الحياة.

A sufficient study has been presented, within the science of dirayah, supported by an authentic narration, for whoever seeks life.

عن الحر العاملي، في حديث صحيح من كتابه: وسائل الشيعة ج 27 ص 94 باب 8 بَابُ وَجُوبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْأُيُومَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَنْقُولَةِ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ / الحديث 57.

From al-Hurr al-Amili, in an authentic narration from his book Wasa'il al-Shia, vol. 27, p. 94, chapter 8: The Obligation of Acting upon the Hadiths of the Prophet (peace be upon him and his family) and the Imams (peace be upon them) Transmitted in the Reliable Books, narration 57.

عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ (أَيُّ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ) عَلَيْهِ
السَّلَامُ:

From al-Fudhayl bin Yasar, who said: Abu Ja'far (meaning Imam al-Baqir, peace be upon him) said to me:

(يَا فَضَيْلُ إِنَّ حَدِيثَنَا يُحْيِي الْقُلُوبَ)

“O Fudhayl, indeed our narrations bring hearts to life.”

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد

Praise be to Allah, Lord of the worlds

**O Allah, send blessings upon Muhammad and the
family of Muhammad**

نهاية البحث

End of the study

**The Exalted ones
www.Alialqaseer.com**

Index

P	العنوان - Title	ص
		1 اهداء
1	Dedication	
		3 مقدمة
3	Introduction	
	بحث في إثبات حرمة الوشم	15
15	A Study on Establishing the Prohibition of	

	Tattooing	
	مقدمة البحث: تثبيت لمصادر التشريع	29
29	Introduction to the Study: Establishing the Sources of Legislation	
	موضوع البحث: إثبات حُرْمَة الوشم	59
59	The Subject of the Study: Establishing the Prohibition of Tattooing	
	الخلاصة	105
105	Conclusion	
	وسم الختام	113
113	The Concluding Point	
	العناوين	125
125	Index	

بحث في إثبات حرمة الوشم

A Study on Establishing the Prohibition of Tattooing

أمر الله عز وجل في كتابه العزيز الأخذ بأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عما نهى عنه، والوشم مما ورد النهي عنه ضمن نصوص صحيحة ومتعددة، وهذا بحث في إثبات حرمة الوشم، بدليل النهي عنه، ووقوع الضرر منه، مع استصحاب قرائن متنوعة، تكون حجة لكل مسلم يطلب رضا الله عز وجل.

Allah, the Almighty, has commanded in His Noble Book to follow the commands of the Prophet (peace be upon him and his family) and to refrain from what he has prohibited. Tattooing is among the matters regarding which prohibition has been transmitted through multiple authentic narrations. This is a study establishing the prohibition of tattooing, based on the evidence of its prohibition, the harm resulting from it, and various supporting indications that serve as a proof for every Muslim who seeks the pleasure of Allah, the Almighty.

.Bibliomania ببلو مانيا



Bibliomania Global: Publishing house, printing institution T: 0226337855 رقم للتليفون: 0226337855
الموقع: info@bibliomaniapublishing.com البريد: 0020120868826, 00201201001153



15 شارع السباقي - ماريبوليس 00201210826415 / 00201030504636
عصر الجديدة - القاهرة - مصر Bibliomania.Eg@gmail.com



المركز التجاري القدس، الطابق الأول 213 (0)560 122 566
أشرفا - الجزائر العاصمة - الجزائر Bibliom.store@gmail.com



Bibliomania.Algeria



Bibliomania_store_Algeria



Store.Alg@BibliomaniaPublishing.com



amazon



JARIR BOOKSTORE



Google Books



Apple Books



Rakuten kobo



vivlio